

1500469-35.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/04/2022

... saindo para abastecer um ponto de tráfico, bem como tinha em depósito drogas no interior da residência. O réu permitiu que os policiais entrassem na residência e encontrassem o restante dos entorpecentes apreendidos acondicionados em tonéis cimentados junto ao chão e dois cadernos com anotações típicas de narcotráfico, totalizando 645 porções de crack, pesando 1,12 kg, 1.446 porções ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500469-35.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2063297/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 23441296 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO

GARBINO, 879/22/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 879/2022 - 01º DP MAUÁ-

DR.ALFREDO GARBINO, 2063297 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO MORAIS BELLI

Data da Audiência:

20/04/2022

Justiça Gratuita

Em 20 de abril de 2022 às 16h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado/privada de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e a Defensora reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em

tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente o réu Gustavo Moraes Belli. Presente a Advogada, Dra. Tatiane Donario Baroni (OAB 428.240/SP). Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz, foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. GUSTAVO MORAIS BELLI, qualificado às fls. 23, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 07 de março de 2022, por volta de 20h:40min, na Rua Manoel Barranco Lopes, nº 107, Fundos, Jardim Zaira, nesta cidade e comarca de Mauá, para fins de tráfico, trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, 2.645 invólucros plásticos contendo 1,12 quilogramas de cocaína, na forma de crack (Item 01); 1.446 invólucros plásticos contendo 1,41 quilogramas de Tetrahydrocannabinol (THC), conhecido por maconha (Item 2); 97 frascos contendo 3.963 mililitros de Tricloroetileno, conhecido como "lança-perfume", substâncias entorpecentes ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação de fls. 18/21 e laudo toxicológico definitivo de fls. 84/86 (fls. 68/69). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 50/53). A denúncia foi oferecida (fls. 67). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 71/75 e 127/128). O réu foi notificado (fls. 122), apresentou defesa preliminar (fls. 96/98), a denúncia foi recebida (fls. 127/128) e o réu foi citado (fls. 127/128). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas José Marques (fls. 127/129) e Andre Maciel Martins da Rocha (fls. 127/129), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Gustavo Moraes Belli (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas José Marques (fls. 3) e Andre Maciel Martins da Rocha (fls. 4) e o réu Gustavo Moraes Belli (fls. 5). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Gustavo, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, os reconhecimentos das causas de diminuição previstas no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e a redução pela colaboração (no artigo 41 da Lei nº 11.343/2006), o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direito (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2). Auto de exibição e apreensão (fls. 13/14). Laudo de constatação provisória (fls. 18/21). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 84/86 e 139/142). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 87/90). Laudo de exame no local dos fatos (fls. 101/107). Folha de antecedentes (fls. 37/42 = 108/113) e certidão (fls. 33/36). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação provisória (fls. 18/21), exame químico toxicológico definitivo (fls. 84/86 e 139/142), laudo de exame de corpo de delito (fls. 87/90), laudo de exame no local dos fatos (fls. 101/107) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a testemunha José Marques disse que: a) estávamos em patrulhamento de Força Tática e vimos ele sair de um quintal com uma sacola nas mãos; b) ao nos ver, ele correu para dentro de um carro que estava na rua; c) eu o abordei, ele disse que perdeu e na sacola havia drogas; d) ele disse que guardava drogas na casa; e) ele nos entregou as chaves da casa e dentro da casa havia mais drogas; e) havia cerca de 7 a 10 Kgs de drogas entre

maconha, crack e lança-perfume; f) não sei a quantidade exata que havia com ele, era para abastecer a noite; g) havia dois pisos de 60 x 60 e dentro havia as drogas; h) não conhecia o réu; i) informalmente ele disse que abasteceria pontos de venda de drogas; j) na casa havia uma cama colchão e drogas; k) ele disse que ele alugava a casa e era de uma facção criminosa; l) havia um caderno com a contabilidade do tráfico; m) não havia dinheiro com ele; n) ele viu a viatura sim; o) ele estava sozinho dentro do automóvel; p) era uma mochila rosa; q) não o conhecia; r) o policial Andre Maciel Martins da Rocha tem as mesmas informações que eu (fls. 3 e 127/129). A testemunha Andre Maciel Martins da Rocha, sob o crivo do contraditório, disse que: a) estávamos em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos e vimos um indivíduo saindo de uma casa e ao visualizar a equipe, ele correu para dentro de um carro e jogou uma sacola dentro; b) isso chamou a nossa atenção; c) o Tenente abriu a porta e ele disse perdi, perdi, estou com drogas; c) em busca pessoal, nada foi localizado nele e no veículo; d) ele disse que não morava ali, que morava em outro local, e guardava drogas lá; e) no interior da mochila escolar, havia maconha, cocaína, crack e lança-perfume, com aproximadamente 600 a 700 g de drogas; f) ele nos deu as chaves da casa onde foi encontrado maconha, cocaína, crack e lança-perfume, aproximadamente de 10 Kgs a 11 Kgs; g) ele disse que pertencia a uma facção criminosa da capital; h) provavelmente não encontraríamos as drogas no interior da casa, se ele não tivesse indicado onde elas estavam; i) nunca o tinha visto ou abordado antes; j) não havia geladeira, fogão ou televisão, não era um local habitado (fls. 4 e 127/129). Por fim, o réu Gustavo Moraes Belli, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos são verdadeiros; b) eu estava fazendo esse serviço de pegar a situação dentro da casa e entregar nas mãos de um rapaz, que era o "Motoca"; c) eu pegava as drogas do "Motoca", guardava as drogas e depois ele pedia uma certa quantidade e eu levava para ele; d) eu não conhecia os policiais, eles somente me abordaram no dia em que eu fui preso; e) não pertencio a nenhum facção criminosa; f) eu ganhava por R\$ 500,00 por semana, porque precisava, havia sido mandado embora e necessitava; g) estou muito arrependido, o meu filho está lá fora precisando de mim, acabei fazendo isso para ganhar um dinheiro para pagar um dívida e acabei me prejudicando mais ainda (gravação audiovisual e fls. 5). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação provisória (fls. 18/21), exame químico toxicológico definitivo (fls. 84/86 e 139/142), laudo de exame de corpo de delito (fls. 87/90), laudo de exame no local dos fatos (fls. 101/107), como também pelos depoimentos das testemunhas José Marques (fls. 3 e 129) e Andre Maciel Martins da Rocha (fls. 4 e 129), e pela confissão do réu Gustavo Moraes Belli (gravação audiovisual e fls. 5), foi comprovado que as testemunhas, que são policiais militares, estavam realizando patrulhamento no local dos fatos, quando visualizaram um indivíduo saindo de uma residência com uma mochila nas costas e ingressando em um veículo Fiat, modelo Bravo, placas NYC-6235/SP, ao vê-los. Então, abordaram ele no interior do veículo e na mochila que ele trazia consigo havia maconha, cocaína e crack, em torno de 500g a 700g. O réu confessou que estava saindo para abastecer um ponto de tráfico, bem como tinha em depósito drogas no interior da residência. O réu permitiu que os policiais entrassem na residência e encontrassem o restante dos entorpecentes apreendidos acondicionados em tonéis cimentados junto ao chão e dois cadernos com anotações típicas de narcotráfico, totalizando 645 porções de crack, pesando 1,12 kg, 1.446 porções de maconha, pesando 1,41kg, e 97 frascos de "lança-perfume", contendo 3.963 ml. Reconheço a causa de diminuição de pena do artigo 41 da Lei nº 11.343/2006, porque segundo a testemunha André (fls. 127/129), se o réu não indicasse onde estariam as drogas no interior da casa, aliás, onde estava quase a totalizadade das drogas apreendidas (645 porções de crack, pesando 1,12 kg, 1.446 porções de maconha, pesando 1,41 kg, e 97 frascos de "lança-perfume", contendo 3.963 ml), eles não a encontrariam. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Gustavo Moraes Belli, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar à pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas

(645 porções de crack, pesando 1,12kg, 1.446 porções de maconha, pesando 1,41kg, 97 frascos de "lança-perfume", contendo 3.963ml - fls. 13/14, 18/21, 84/86 e 139/142) aumento a pena em 2/3, passando a pena para 8 anos e 4 meses de reclusão, e 833 dias-multa. As demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 33/36 e 37/42 = 108/113). Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a serem apreciadas. Na segunda fase da aplicação da pena, existem três agravantes e uma atenuante, pois o réu é multireincidente por dois crimes de receptação (fls. 33/34 e 110) e um crime de roubo (fls. 34 e 109), e confessou o crime (gravação audiovisual), razão pela qual compenso uma agravante com a atenuante da confissão e aumento a pena em 1/3 em razão das outras duas agravantes, sendo de 1/6 para cada uma delas, passando a pena para 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 1110 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento a serem apreciadas. Não reduzo a sua pena, em decorrência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porque ele é multirreincidente (fls. 33/34 e 109/110). No entanto, reduzo a pena do réu em 1/2, pela colaboração que já foi reconhecida, passando a pena para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 555 dias-multa. A redução foi intermediária, pois as drogas provavelmente não seriam encontradas sem a colaboração do réu e foi indicado uma quantidade substancial de drogas (645 porções de crack, pesando 1,12kg, 1.446 porções de maconha, pesando 1,41kg, 97 frascos de "lança-perfume", contendo 3.963ml - fls. 13/14, 18/21, 84/86 e 139/142). Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 24). O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, segundo dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar da pena ser inferior a oito anos e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem favoráveis a ele (fls. 33/36 e 37/42 = 108/113), o réu é multirreincidente e a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (645 porções de crack, pesando 1,12kg, 1.446 porções de maconha, pesando 1,41kg, 97 frascos de "lança-perfume", contendo 3.963ml - fls. 13/14, 18/21, 84/86 e 139/142) recomendam um regime mais rigoroso para o início de cumprimento da pena, segundo prevê o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme já fundamentado na primeira e na segunda fase de aplicação da pena (fls. 33/36 e 37/42 = 108/113). Os cadernos de anotações, a mochila e o veículo Fiat Bravo, placas NYC-6235, apreendidos (fls. 13/14) foram utilizadas para a prática do crime de tráfico de drogas, porque faziam o balanço da quantidade de drogas e eram utilizados para a prática do crime (fls. 6/9, 13/14 e 18/21), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexo de instrumentalidade entre eles e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de ser bem lícito não foi reclamado por qualquer terceiro de boa-fé, que deveria comprovar a sua propriedade, mormente porque a posse dos bens móveis se opera mediante simples tradição. Contudo, determino que o objeto seja destruído, devido ao seu valor irrisório, conforme disposto nos artigos 124 do Código de Processo Penal, 1º, inciso II, 2º, inciso VI, alínea b, e 25, inciso I, e parágrafo único, inciso III, da Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, que regulamenta o artigo 63-D da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 13/14, 18/21 e 84/86). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu GUSTAVO MORAIS BELLÍ (R.G. nº 53.409.646/SP - filho de Gilberto Belli e Luciana de Moraes Silva - fls. 5 e 23), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 1.110 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual preso (fls. 50/53). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de já possuir a gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se à

autoridade policial competente para que proceda a destruição dos objetos apreendidos, com exceção do veículo que deverá se oficialar ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) para que ele seja retirado; b) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; d) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pela defesa e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo a apelação interposta pela Defesa e pelo réu. Aguarde-se a apresentação das razões no prazo legal. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. Expeça-se guia de recolhimento provisória." O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.